ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖުލައި 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

> ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، އަދި ޖުބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ އަދު ނުކުތާތަކީ ކަޖުރުﷲ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ބާވަތަކަށް ފެތޭ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމާއި، ހައިކޯޓުގައި އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިފައިވާކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަފްތަރުގައި އޮތް ވ. އާރަސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިޤްތިޞާދީ އެންމެ ހޫރާ ކައުންސިލުން ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޯގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރިއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހައްޤު ރައިބުސް ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތް ޖޫ ޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ދީފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެމް.އާ. ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން ޔޫސުފް ނައީމްއަށް US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކު 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ އޭނާގެ ނަމުގައި އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކުން ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ ރިޝްވަތު ޤަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ މަނީ ލޯންޑަރި ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއެކު US$5,000,000/- (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ޤަޟިއްޔާގައި، ޔޫސުފް ނަޢީމްގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އާއި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އާއި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި ޔޫސުފް ނަޢީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިނގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުން އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި އަލުން ޝަރީޢަތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅަން މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ ބޭއިންސާފުން ކަމުން، އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަކުން؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" އަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވީ، އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 ޤަޟިއްޔާއިން މި އިބާރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގަނެފައިވާ އައު ހެކި އެއްފަރާތްކޮށް، ބާކީ ހެކިތައް ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ މިންގަނޑަށް ކުށް ސާބިތުވޭތޯ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ރަސްމީ ވާޖިބު" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަން ދުސްތޫރު ނަޒަރުން ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ސަބަބެއް ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާތީ، ދުސްތޫރު ނަޒަރިއްޔާގެ މައްޗަށް ކުރި ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުމުގައިކަން؛

5. އަދަބާބުގެ ބޭނުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ދަރުކާބުން ދުސްތޫރު ނަޒަރިން ހަމައެކަނި ބަލާގޮތަށް ދިފާއުވާނަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އަދި 2024/SC-A/29 އަދި 2024/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޢުޛުރުވެރިވެދިޔަ ދެފަރާތުގެ އޭޖެންސީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. ތިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތަކަށް ހުށަހެޅި ގެންދެވުނުގޮތަށް އެކުގައެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާ ޚިލާފަށް، އިޖުރާއީ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާ އިޖުރާއާތުތަކާއި، އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށް ނޫން އިޖުރާއަތުތަކެއް ދުރުގައި ފަރުވާތަކާއި ހުރި ޖަވާބުދާރީ މައްސަލަތަކުގައި ކަމަށް ބުނެ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޒީނާ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިޖުރާއީ އަމުރަކީ، ހަމަ ޖަވާބުދާރީ ޤަޟިއްޔާގައި ޖަލްސާ އެއްޗެއްގެ ނިޒާމުން އިސްތިސްނާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުށަހެޅިގެން ހުރި ގޮތުން ކަމަށެވެ.

2. މިގޮތުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާކަން ކޯޓުން އިސްތިސްނާކަން ދައުލަތުން ބުނެފައިވާ ނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއް ކަމަށެވެ، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ޝަރުޠުތަކާއި އިޖުރާއީ ބާރުވެރިކަމާ ހުށަހެޅި ހަމަ ޖަވާބުދާރީ ޤަޟިއްޔާގައި ބަރީއަ ކަމަށް ނުކުތާ ހުށަހެޅުން ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މި ބައިސަރު ހައިކޯޓް މަޙްކަމާގައި އެ ފަރާތުން ފާޅުކަމާ ޢަމަލުކުރުމާ ބައިސަރު ނޫން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) އަހަރުން ބޭއްވިފައިވާ ޖަލްސާގައި މައްސަލައަށް ހުށަހެޅި ވާހަކަ ދައުލަތުގެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި، މި އަދި ނުކުތާ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފަދަ، ކަށަވަރުﷲ މައްސަލައިގައި ބަލައިގަނެވޭނެ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއް ގެނބިފައިވާކަން ދައުލަތުން ބަލައިގަނެވިފައި ނުވާތީ، މި ނުކުތާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

 އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު -2023/HC A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު ނެތް ކަމަށް ބަލައި، ފަނޑިޔާރުން ޢާއްމު ބްރިޓިޝް ޤަރާރުގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައެޅީ. ޤަރާރުގައި އިތުރާއިމު އަދި ފަނޑިޔާރު އަޒްބަރުﷲ ހަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖުލައި 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަޤް، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ އަޅާކިޔުމެއް ނެތި ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢިދެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ބާރުތަކުގައި، ސާބިތު އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވިސްނަވެސް ނިންމުން ބިނާވި ސަބަބުތަކާ ބަލާލާފައި އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރުއަޅައެވެ. ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ އަސާސީ ޙަޤީޤަތްތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ޙަޤީޤަތްތައް ތަފާތު ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައިގައިވެސް ތަފާތު ބާރުއަޅައި ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޒިންމާއިން ދޫކޮށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ.

5. މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ "ޕާރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމެއް ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމެއް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ރޭޝިއޯ ޑިސައިޑެންޑީ (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނަތީޖާއަށް ސީދާ ގުޅުމެއް ނުވާ އެހެނިހެން ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަންކަމެވެ.

7. އަލީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަޕީލް މައްސަލައިގައި ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަށް، އިޖުތިހާދަކީ އުސޫލު ފުރިހަމަކަމާއި ކުރެވޭ ކަމެއްނަމަވެސް، އެ އިޖުތިހާދަކީ ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމާއި، ކޯޓުގެ އިޖުތިހާދު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، އެ މައްސަލައިގައި ހުރި ޙަޤީޤަތްތަކާއި ކަންކަމާއި، އޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ކަމުގައެވެ.

8. އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރުމަކީ ހައިރު ޤާނޫނީ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އުސޫލަކުން ބަލާނުލެވޭ ނަމަ، އެ އުސޫލަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުސޫލަކަށް ވެގެން ނުވާނަމަ، އެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް އިސްލާހު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70، ޢަބްދުﷲ ހާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ މި ޓެސްޓެވެ.

9. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝީދު ޒާހާ ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއާ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ކުރި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މަހްދީ ބަޝީރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރައްވާފައިވަނީ ހުކުމްތަކުގައި ހުށަހެޅުން ހިޔާލާއި ދިފާޢުތަކަށް އަސާސްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަށް، އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި ފިޔަވާ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޙްދޫދުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

10. ޢަބްދުﷲ ރުޝްދީ ވ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުށަހަޅާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ދިރާސާކޮށްބަލަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ބުނުމާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިގެންވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިދެއްވުމުގައި ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިޖުރާއީ ވާޤިޢާތަކާއި ކަށަވަރުކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް، އެ ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަނާޅުން ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަރައިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ.

11. އާމިނަތު ނާޒިމާ ވ. ސީޑީބީ ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިއުނާފު ބަލާ ކޯޓުތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަލަށް ހެކި ހުށަހެޅުމުގައި، އެއީ ދަށު މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް އެކަށީގެންވާ ނުކުތާއެއް ގުޅުމާ (Relevance)، އަދި ބަރޯސާވެވޭފަދަ ސާބިތު އޮތިގެންވާކަމާ (Credibility) ކަށަވަރު ވާންޖެހެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. ކުރިން ނުދައްކާ އަދި ވާހަކަތަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ، އެ ނިންމުން ނިންމިއިރު ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާ އަދި ކަމެއް އެ ނިންމުން ގޯސްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި ނުކުތާ ހުށަހެޅުމަކީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަނި ކުރިމަތިލާ ކަމަކަށް ވީ، މިފަދަ ގޮތަކަށް އޮންނަނީވެސް އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ތަރުތީބުވެގެންވާ ނިޒާމެއް ބުރިދެން ދާނީއެވެ.

13. އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިޔާ ބަރްހާދް ވ. ސަރްބަންސް އޮފް ދަ ސީސް ބޯޓް ކުރިން ބަލައިފައިވާ ސަރްބަންސް އޮފް ދަ ސީސް ބޯޓް ބަލައިފައިވާ މައްސަލައާއި، މައިގަނޑު އިސްތިއުނާފު (ވަގުތާއިން) ބަލައިފައި ވ. މާލޭގެ ބަލައިފައިވާ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތަކުގެ އެއްބަސްވުމާ [2023] SC 45 ގެ މައްސަލަ، ކުރިން ހުށަހެޅުނު ކަމަށްބުނާ ކޯޓުން ގޮތުގައި ނިންމާފައިވާކަމެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަމުރަކީ އިސްތިސްނާއީ އެއް ޤާނޫނީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ބަލައިގަނެވިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެވޭ ބަލަހައްޓަން ބޭނުމާ ބަލަހައްޓަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދޭނަމަ، ހަވާލާދޭ މައްސަލައާއި ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދިނީ، ދެ މައްސަލައިގައި ހުރި ގުޅުން ކޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާތީ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ބިނާވާއެކެވެ. ހަވާލާދީފައި ކޮން މައްސަލައަކަށް ދެކޮޅަށް މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ހުކުމަށް މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ.

15. ޢަބްދުالله ދީދީ ވަނީ އިސްތިސްނާއީގެ ދާއިރާ ނިޔާއާއި ހިސާބު ފަރާތްތަކުން، އަދި އިންސާފު މައްސަލަތަކުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ކޮން ހާލަތެއް މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ބަލާނެކަން، އެކަމުގެ މައްސަލަ ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާއިމުވާ އޮންނަ އިތުރުފުރުސަތު، ދައުލަތަށް ދައުލަތުގެ ބާރުތަކާއި ވަސީލަތްތަކާއި ކުރީގެ ތަޖުރިބާގައިވާ މިނުގެ މައްޗަށް ދައުލަތަށް ފައިދާކުރާކަމެވެ. އެހެންކަމުން، ޖިނާއީ ޝަރީޢަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިޖުރާއަތު ހިފާފައި އަމަލުކުރާ ހަމަހަމަކަމަށްވުމާއި (equality of arms) އެކަށީގެންވާ ޒާތީ ސަބަބެއް ނެތި އިތުރު ފުރުސަތެއް ދިނުމަކީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަހަމަކަމާ ގުޅުންހުރި ޒާތީ ސަބަބުތަކުގެ ދަށުން ތަފާތުކުރުން (justify) ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް އާއި އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކުން އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަރުޙަލާއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްފަދަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތަބާވެގެން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް ތަބާވުމަކީ މުޚްތާރު ކަމެއް ނޫނެވެ. މުހިންމު ޤަވާޢިދެއް ތަތްބީޤުކުރުމުގައި ތަބާވާން ޖެހެއެވެ. ފަހު އިންޓިރިމް ނިންމުމަކަށް ތަބާވާން ޖެހިދާނެ ނުވެއެވެ. ޝަރުޢީ އަސާސެއް އަށްވުރެ ޖެހިމުވާއިރު، އޮތްބަޔަކު ޖެހިމަށް ބާރު އޮތީ ކަމެކެވެ.
4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދީ، މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާކަމީ ޤާނޫނީ އިސްތިޤްރާރު ބަޔާންކުރާކަށް ވެއެވެ.

ޢަލީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަލީ ޖުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިނުވާނަމަ ބަންދުން ވީއްލެންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެކެވެ.
2. އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިޞްލާޙު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތްތަކާއި، އިޞްލާޙު ކުރެވެން ނެތް ޣައިރު ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތްތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށްފައިވެއެވެ.
3. ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންގެ ބަސްބަހީ، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަވެފައިވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފަރުވާ ދެވޭނެ އައިބެއްތޯ ބެލުމެވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދުގެ ބަސްބަހީ، މަނާކަމެއް ކުރުމަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަމެއްކަމާއި، އުނިކަންތައްތަކާއި ފުރިހަމަކުރުމަށް [illegible]، އެ އުނިކަމަކީ [illegible] އިންސާފާ ޚިލާފު އުނިކަމަކަށް ނުވާނަމަ އިޞްލާޙު [illegible] ކަމެވެ.
4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ [illegible]، [illegible] [illegible] ފުރުޞަތު [illegible] އިޖުރާއަތަކީ [illegible] [illegible] [illegible] އިޖުރާއަތެއް ކަމާއި، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނަތީޖާއަށް [illegible] ކަމެވެ.

އިބްރާހީމް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަސްބަހެވެ.

އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްޣަފޫރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ހަޖީ ޖަބައިރު މައްސަލައިގައި ފަސޭއާރު ހުސްނުއްސުވާބުދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.
2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދިވެސް ބުނާ ފައިސާ" މި ޢިބާރާތް މި ދަސްވެއްޖެ މަސައްކަތްކުރައްވާ ގޮތް ހާލަތު ކުރިމަތިލާ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހަމަގައިމު ކޯޓުން ވަޒަންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ހަޖީ ޖަބައިރު މައްސަލައިގައި ފަސޭއާރު ހުސްނުއްސުވާބުދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝްވީ ޖާހާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ހުސައިން ރިޝްވީ ޖާހާ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން މުޅި ދައުވާ އަލުން ބަލާ އުސޫލުން، ނަމަވެސް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ވާޤިޢާތަކާއި ހެކި ވަޒަންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ހުރުން ތަޙްލީލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ.

މަހުދީ އަޙްމަދު ވ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހުދީ އަޙްމަދު އާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއި ހިޔާލުތަކަކީ އަސާސްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ފުރަތަމަފަހަރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރުމުގައި، އިސްތިސްނާ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ވަކިން ބެލެން މަޖުބޫރުވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ވ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އާންމު އުޞޫލަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ އެއް ބަހުސަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
2. ނަމަވެސް، ވަކިން އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި، ހަމައެކަނި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ދެ ފަރާތަށް އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު މައްސަލަ ބަލާ ކޯޓަށް ޤާނޫނީ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ވާޤިޢާތަކެއް ކަނޑައަޅަން ނުޖެހުމާއި، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަޒަނަށް ބަލައިގެން ކަންކަން ދިރާސާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

އާމިނަތު ނާޒްލީ ވ. ސީގަލް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒްލީ އާއި ސީގަލް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިސްތިއުނާފު މަރްޙަލާގައި އާންމު އުސޫލަކީ އަލު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަލައި ނުގަތުމެވެ. ނަމަވެސް، މަރްޙަލާގެ ބާވަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ބައްޔަކަމާއި، ހުށަހަޅަމުން ސަބަބުތައް ނިކުމެގެން ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެ.
2. އަދި ހެކިކަން ދަށު މަޙްކަމާގައި ހުށަނާޅުނު ސަބަބާއި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މަރްޙަލާގެ މައްސަލައާ ހުށަހެޅުނު ގުޅުމާ (Relevance)، އަދި ބަލައިގަނެވޭ ތެދުވެރިކަމާ (Credibility) ހުރިކަން ބަލަންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕްރެސް އިމްޕޯޓް ބޯޓިން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ބަރަހަދު ވ. ސަޕްލައިސް އެންޑް ޓްރޭޑިން މެރިން ބޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަޕްލައިސް އެންޑް ޓްރޭޑިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެކްސްޕްރެސް އިމްޕޯޓް ބޯޓިން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ބަރަހަދު އާއި ސަޕްލައިސް އެންޑް ޓްރޭޑިން މެރިން ބޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަޕްލައިސް އެންޑް ޓްރޭޑިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަނޭޅޭ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމަވާނެއެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕަބްލިކް) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ ޕީއެލްސީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޕަބްލިކް) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ ޕީއެލްސީ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަނޭޅޭ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމަވާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓަވައިފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާއީލް ޝުޖާޢު ވ. ޔޫސުފް ރިޝާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާއީލް ޝުޖާޢު އާއި ޔޫސުފް ރިޝާ

ކަނޑައަޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުދެއްވޭ.

ޢާއިޝަތު ޒަހީރާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢާއިޝަތު ޒަހީރާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުދެއްވޭ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅައި ނުދެއްވޭ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޒާހިރު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޒާހިރު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޖަދުލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން ވ. މުޙައްމަދު މާލިކު [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޓޫރިޒަމް ސަރވިސް ކޯޕަރޭޝަން އާއި މުޙައްމަދު މާލިކު (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޖަދުލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ވެލްޓް މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ވެލްޓް މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް) (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޖަދުލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އަނަސް މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްކަމެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮމަން ލޯ ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ އޮތޮރިޓީ އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ އޮތޮރިޓީއެއް ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ދޭހަވާކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.